Déontologie et responsabilité des professions juridiques

Droit — Licence 2 (L2)

Cours DRO-L2-25

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Comprendre les règles qui gouvernent celles et ceux qui font la justice : déontologie des magistrats, des avocats et des auxiliaires, secret professionnel, conflits d'intérêts, et les trois responsabilités — civile, disciplinaire et pénale — qui sanctionnent les manquements, au service d'un bien unique : la confiance du public dans la justice.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — La déontologie : notion et sources
• Leçon 2 — L'indépendance et l'impartialité du magistrat
• Leçon 3 — La déontologie de l'avocat : secret professionnel et conflits d'intérêts
• Leçon 4 — La responsabilité civile des professionnels du droit
• Leçon 5 — La responsabilité disciplinaire : procédures et sanctions
• Leçon 6 — La responsabilité pénale des professionnels : aperçu
• Leçon 7 — Éthique, confiance du public et qualité de la justice
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Tous les cours de cette Licence t'ont appris des règles : contrats, délits, procédures. Ce dernier cours pose une question différente : qui sont les femmes et les hommes chargés d'appliquer ces règles, et quelles règles s'appliquent à eux ? Le magistrat qui juge, l'avocat qui conseille et défend, l'auxiliaire qui signifie et exécute détiennent un pouvoir particulier : celui de toucher aux biens, à la liberté et à la réputation des autres. La déontologie est l'ensemble des devoirs qui encadrent ce pouvoir de l'intérieur de la profession elle-même, et les responsabilités — civile, disciplinaire, pénale — sont les réponses graduées lorsque ces devoirs sont trahis.

La méthode reste celle de la filière, et elle est ici une leçon en soi : les textes qui régissent les professions — statuts, codes de déontologie des ordres, règlements intérieurs — sont nommés comme des références à consulter dans leurs sources officielles, jamais reproduits ni détaillés dans ce cours. Les sanctions sont enseignées en gradation de catégories générales, les délais de prescription et de procédure ne sont jamais mesurés, et aucun professionnel réel, aucune affaire réelle ne sera évoqué. Tous les cas sont des dilemmes fictifs sobres, désignés par rôles : un magistrat fictif, un avocat fictif, un client fictif. Ce que l'on cherche, ce n'est pas un scandale à commenter, mais un raisonnement à construire.

Le parcours va du plus général au plus concret. D'abord la notion de déontologie et ses sources, puis les deux professions au cœur du procès : le magistrat, gardé par son indépendance et tenu par son impartialité, et l'avocat, gardien du secret de son client et guetteur de ses propres conflits d'intérêts. Viennent ensuite les trois responsabilités

qui répondent aux manquements : réparer le dommage (responsabilité civile), sanctionner le manquement au devoir (responsabilité disciplinaire), punir l'infraction (responsabilité pénale, en aperçu). Le cours se referme sur l'enjeu qui relie tout : sans professionnels dignes de confiance, il n'est pas de justice en laquelle le public puisse croire.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Définir la déontologie, la distinguer du droit disciplinaire et de la morale, et identifier ses sources : serments, codes des ordres, usages.
- Expliquer les garanties de l'indépendance du magistrat et distinguer impartialité subjective et impartialité objective.
- Analyser le secret professionnel de l'avocat — fonction, étendue, limites discutées — et appliquer une grille des conflits d'intérêts.
- Raisonner une responsabilité civile professionnelle complète : faute, préjudice, lien de causalité et perte de chance.
- Décrire la procédure disciplinaire en étapes relatives et situer une sanction dans une gradation de catégories générales.
- Distinguer, en aperçu, la faute disciplinaire de l'infraction pénale chez les professionnels du droit.
- Discuter les liens entre éthique professionnelle, qualité de la justice et confiance du public.

Leçon 1 — La déontologie : notion et sources

La déontologie est l'ensemble des règles de conduite propres à une profession : ce que ses membres se doivent les uns aux autres, ce qu'ils doivent à ceux qu'ils servent — clients, justiciables, usagers — et ce qu'ils doivent à l'institution et au public. Le mot dit son contenu : il désigne une science des devoirs. Pour le juriste, la déontologie n'est pas un supplément d'âme : elle conditionne la validité pratique de tout le reste. Un jugement rendu par un magistrat suspecté de partialité, un conseil donné par un avocat soupçonné de servir deux camps, perdent leur autorité avant même qu'on discute leur justesse.

Il faut la distinguer de deux voisines. La morale est personnelle et générale : elle commande à la conscience de chacun, sans organe pour la faire respecter ni sanction organisée. Le droit disciplinaire, lui, est le bras sanctionnateur : il définit des fautes professionnelles et attache des sanctions au manquement, selon une procédure organisée. La déontologie se tient entre les deux : une partie de ses règles est écrite dans des textes et sanctionnée disciplinairement ; une autre partie vit dans les usages de la profession — la confraternité entre avocats, la réserve du magistrat — et s'impose par la pression du groupe et l'exemple, sans qu'aucun texte ait eu besoin de l'écrire.

Ses sources se laissent classer en catégories. Les lois et statuts qui organisent chaque profession forment le socle, nommés ici en général comme des textes à consulter. Le serment prêté à l'entrée dans la profession est un acte solennel décrit par sa fonction :

un engagement public et personnel qui marque le passage du diplôme à la mission, sans que ce cours en reproduise la formule. Les ordres professionnels édictent des codes et des règlements intérieurs, eux aussi nommés comme des références. S'y ajoutent les usages reçus dans la profession et, au plan des idées, les principes internationaux relatifs à l'indépendance de la justice et à la profession d'avocat, nommés en général comme des repères discutés dans la doctrine.

L'essentiel
La déontologie énonce les devoirs d'une profession envers ses clients, ses membres, l'institution et le public ; le droit disciplinaire sanctionne les manquements selon une procédure ; la morale, elle, ne connaît ni organe ni sanction. Sources : statuts, serments, codes des ordres, usages — nommés ici, jamais reproduits.

Exemple — Cartographie des sources appliquée à trois professions fictives

```
TROIS PROFESSIONS FICTIVES — MÊME QUESTION : D'OÙ VIENNENT LEURS DEVOIRS ?

1. LE MAGISTRAT FICTIF
- Entrée : un serment solennel (engagement public, décrit
par sa fonction, texte non reproduit).
- Socle : un statut de la magistrature, nommé en général.
- Garantie et discipline : un conseil supérieur de la
magistrature, nommé par sa fonction.
- Usage caractéristique : le devoir de réserve.
2. L'AVOCAT FICTIF
- Entrée : un serment solennel d'exercice.
- Socle : un statut de la profession et un code de
déontologie de l'Ordre, nommés en général.
- Garde : l'Ordre et son bâtonnier, nommés par fonctions.
- Usage caractéristique : la confraternité entre avocats.
3. L'HUISSIER FICTIF (officier chargé, par fonction, des
significations et de l'exécution forcée)
- Entrée : un serment solennel d'exercice.
- Socle : un statut d'officier ministériel, nommé en général.
- Garde : une chambre professionnelle, nommée par fonction.
- Usage caractéristique : la probité dans la remise des actes.

LECTURE : quatre couches partout — serment, statut, organe
de garde, usages. Les textes exacts se lisent dans les
sources officielles de chaque profession.
```

À retenir

- Déontologie : les devoirs ; droit disciplinaire : la sanction organisée du manquement ; morale : la conscience sans organe.
- Le serment est un engagement solennel d'entrée dans la profession : on le décrit par sa fonction, on ne le récite pas ici.
- Ordres et conseils gardent la déontologie de leur profession : c'est à leurs textes officiels qu'il faut toujours revenir.

Exercice

Classe chacun de ces trois reproches fictifs dans la bonne colonne — morale, déontologie, droit disciplinaire — et justifie en une phrase : (a) un avocat fictif est d'une discourtoisie constante envers ses confrères, sans qu'aucun texte précis soit invoqué ; (b) un magistrat fictif a manqué à un devoir écrit de son statut et une procédure est ouverte devant son conseil ; (c) un professionnel fictif se reproche intérieurement d'avoir bâclé un dossier, sans qu'aucun client s'en aperçoive ni qu'aucune règle soit enfreinte.

✔ Corrigé
(a) Déontologie par les usages : la confraternité est un devoir professionnel transmis par la tradition du barreau ; il engage l'honneur du groupe avant tout texte, même si une répétition grave pourrait finir par intéresser l'organe disciplinaire. (b) Droit disciplinaire : un devoir écrit est en cause et une procédure organisée est ouverte devant l'organe compétent — on est dans la sanction, pas seulement dans le devoir. (c) Morale : le reproche est intérieur, aucune règle professionnelle identifiable n'est enfreinte et aucun tiers n'est lésé ; la conscience seule est saisie — ce qui ne rend pas le reproche inutile, car c'est souvent lui qui empêche le manquement de demain. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les statuts et codes de déontologie en vigueur.

Leçon 2 — L'indépendance et l'impartialité du magistrat

L'indépendance signifie que le magistrat du siège juge selon le droit et sa conscience, sans recevoir d'ordre de personne : ni du pouvoir politique, ni de sa hiérarchie de juridiction, ni des parties, ni de l'opinion. Sa garantie classique est l'inamovibilité, décrite comme un mécanisme : le juge du siège ne peut être déplacé ni affecté contre son gré, précisément pour qu'il n'ait ni faveur à espérer ni disgrâce à craindre en décidant. Cette indépendance a aussi une face interne, discutée en doctrine : au sein même de la juridiction, l'évaluation et la carrière ne doivent pas devenir un moyen détourné de peser sur les décisions.

L'impartialité est la seconde exigence, et la doctrine la dédouble. L'impartialité subjective concerne l'absence de préjugé personnel : le juge ne doit avoir ni hostilité ni faveur envers une partie. L'impartialité objective concerne les apparences : même un juge intérieurement neutre doit s'écarter si des circonstances visibles — un lien avec une partie, une prise de position antérieure dans la même affaire — donnent au justiciable une raison légitime de douter. Les mécanismes qui la protègent ont été vus en procédure : la récusation, demandée par une partie, et le déport, décidé par le juge lui-même, renvoyés aux cours DRO-L2-07 et DRO-L2-09.

Le Conseil supérieur de la magistrature est nommé ici par sa double fonction, sans en détailler la composition : garantir l'indépendance — en encadrant les nominations et la carrière — et connaître de la discipline des magistrats. Autour du juge, d'autres devoirs complètent le tableau : le devoir de réserve, qui interdit au magistrat de commenter publiquement les affaires et de compromettre l'image de neutralité de la justice, et la diligence dans le traitement des dossiers. La discussion doctrinale demeure ouverte sur un point sensible : les magistrats du parquet, qui exercent l'action publique au nom

de la société, ne connaissent pas la même indépendance que le siège, et l'équilibre exact entre les deux statuts continue d'être débattu.

L'essentiel
Indépendance : juger sans recevoir d'ordre, garantie notamment par l'inamovibilité du siège. Impartialité : subjective (pas de préjugé) et objective (pas d'apparence légitime de doute), protégées par la récusation et le déport. Le conseil supérieur de la magistrature garantit l'indépendance et connaît de la discipline.

Exemple — Dossier fictif d'impartialité : le lien découvert avant l'audience

```
DOSSIER D'ÉCOLE — PERSONNES ET FAITS ENTIÈREMENT FICTIFS

SITUATION
Un juge fictif prépare une audience civile fictive : un
litige de dette entre une cliente fictive et une entreprise
fictive. En lisant le dossier, il découvre que l'entreprise
est dirigée par un membre de sa propre famille.

CONDUITE RAISONNÉE EN ÉTAPES RELATIVES
Étape 1 — CONSTATER : le lien est objectif et vérifiable ;
il ne dépend pas de ce que le juge ressent.
Étape 2 — QUALIFIER : impartialité SUBJECTIVE peut-être
intacte (le juge se sait neutre), mais l'impartialité
OBJECTIVE est atteinte : la partie adverse aurait une
raison légitime de douter.
Étape 3 — INFORMER : le juge signale le lien à son chef
de juridiction, par écrit, avant l'audience.
Étape 4 — S'ÉCARTER : le mécanisme du DÉPORT s'applique —
le juge se retire de lui-même ; si une partie l'apprenait
et le demandait, ce serait la RÉCUSATION.
Étape 5 — TRACER : la décision de retrait est consignée
dans le dossier ; un autre juge est désigné.

LEÇON DU DOSSIER : l'apparence compte autant que la réalité,
parce que la confiance du justiciable est un bien juridique.
```

À retenir

- L'inamovibilité protège la décision : qui ne peut être déplacé contre son gré n'a rien à négocier avec personne.
- Impartialité objective : il ne suffit pas d'être neutre, il faut qu'aucune circonstance visible ne donne une raison légitime de douter.
- Déport (le juge s'écarte) et récusation (la partie le demande) sont les deux mécanismes gardiens de l'impartialité.

Exercice

Un magistrat fictif est invité, à titre amical, à la fête d'anniversaire d'un avocat fictif. Or cet avocat plaide régulièrement devant sa juridiction, et une de ses affaires est inscrite au rôle des audiences prochaines. Analyse la situation en distinguant

impartialité subjective et impartialité objective, puis propose la conduite déontologiquement défendable.

✔ Corrigé
Sur le plan subjectif, rien ne dit que le magistrat favoriserait cet avocat : l'amitié n'est pas une preuve de préjugé. Sur le plan objectif, en revanche, la difficulté est réelle : une fête privée, visible, avec un avocat dont une affaire arrive à l'audience, crée une apparence de proximité que la partie adverse peut légitimement relever. La conduite défendable tient en trois gestes : décliner l'invitation tant que l'affaire est pendante — ou, si le lien d'amitié est ancien et public, le déclarer et s'écarter de l'affaire par déport ; dans tous les cas, la transparence vaut mieux que la discrétion, car c'est le secret découvert après coup qui détruit la confiance. Le corrigé ne prétend pas qu'un magistrat doive vivre hors du monde : il rappelle que plus le lien est visible et proche d'une affaire, plus l'écart s'impose. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les statuts et codes de déontologie en vigueur.

Leçon 3 — La déontologie de l'avocat : secret professionnel et conflits d'intérêts

Le secret professionnel est la pierre angulaire de la relation entre l'avocat et son client. Son mécanisme est simple : tout ce que le client confie à son avocat dans l'exercice de la profession — ses déclarations, ses pièces, l'existence même de certaines consultations — est couvert, et l'avocat ne peut le révéler ni l'utiliser contre lui. Sa fonction est tout aussi claire : nul ne confie ses faiblesses à un défenseur qui pourrait les répéter ; sans secret, pas de défense pleine et entière, et le secret protège donc moins l'avocat que le client et, à travers lui, le procès équitable lui-même.

Ses limites sont discutées, et le cours les présente comme des discussions, non comme des réponses toutes faites. D'un côté, une tradition forte défend un secret presque absolu, au motif que la moindre brèche annoncée tarit la confidence. De l'autre, des voix doctrinales admettent des soupapes étroites : l'avocat doit pouvoir se défendre lorsque son client l'attaque, et l'on discute du cas extrême où la confidence révélerait un péril grave et imminent pour autrui. Ce qui n'est pas discutable, en revanche, c'est le réflexe pratique : le secret se gère — dossiers protégés, prudence des collaborateurs, silence dans la vie sociale — et ne se négocie jamais avec le client comme une monnaie d'échange.

Le second grand devoir est l'évitement des conflits d'intérêts. La grille classique distingue trois figures. Le conflit entre clients actuels : défendre deux parties aux intérêts opposés dans la même affaire est incompatible avec la loyauté due à chacune. Le conflit avec un ancien client : l'avocat ne peut se retourner contre celui qu'il a conseillé sur la même affaire ou une affaire liée, car il utiliserait ce qu'il a appris sous le sceau du secret. Le conflit avec ses intérêts propres : l'avocat ne doit ni s'associer aux affaires de son client, ni laisser un intérêt personnel — financier, familial, amical — peser sur son conseil. Devant un conflit avéré, la règle d'école est sans détour : s'abstenir ou se dessaisir. L'Ordre des avocats et son bâtonnier, nommés par leurs fonctions, gardent ces règles : arbitrer les incidents entre confrères, rappeler les devoirs, saisir le cas échéant la discipline.

L'essentiel
Le secret professionnel couvre tout ce qui est confié à l'avocat dans l'exercice de la profession ; il protège le client et la défense, et ses limites restent discutées. Les conflits d'intérêts se lisent en trois figures — clients opposés, ancien client, intérêt personnel — et commandent l'abstention ou le dessaisissement.

Exemple — Dossier fictif de conflit d'intérêts : la vente déjà conseillée

```
DOSSIER D'ÉCOLE — PERSONNES ET FAITS ENTIÈREMENT FICTIFS

SITUATION
Un avocat fictif a conseillé, il y a peu, un vendeur fictif
pour préparer la vente de sa boutique fictive : il a étudié
les comptes, reçu ses confidences sur le prix minimal
acceptable et sur les dettes de l'entreprise.
Aujourd'hui, l'acheteur fictif de cette même boutique
frappe à sa porte : il veut être conseillé pour contester
le prix et faire annuler la vente.

GRILLE APPLIQUÉE
1. Clients opposés dans la même affaire ? OUI — vendeur et
acheteur s'affrontent sur la même vente.
2. Ancien client concerné ? OUI — le vendeur, et sur la
même affaire, pas une affaire étrangère.
3. Secret en jeu ? OUI — l'avocat détient des confidences
décisives du vendeur (prix minimal, dettes).
4. Intérêt personnel de l'avocat ? Non identifié, mais la
grille est déjà bloquée aux trois premiers points.

DÉCISION MOTIVÉE D'ÉCOLE : REFUS du nouveau dossier, sans
expliquer à l'acheteur le contenu des confidences reçues ;
orientation courtoise vers un confrère. Accepter aurait
été servir le second client avec les secrets du premier.
```

À retenir

- Le secret appartient au client : l'avocat n'en est que le gardien, et il ne s'en délie pas par commodité.
- Même affaire, deux camps : le conflit est constitué dès la sollicitation, avant même tout acte de procédure.
- L'ancien client reste protégé sur l'affaire conseillée : ce qui a été appris sous le secret ne se retourne jamais contre lui.

Exercice

Un client fictif remet à son avocat fictif un document que l'avocat reconnaît comme fabriqué de toutes pièces, et lui demande de le produire en justice pour emporter la décision. Le client ajoute : « de toute façon, notre secret vous interdit de me contredire ». Analyse la réponse que l'avocat doit donner, en distinguant ce que le secret couvre et ce qu'il ne couvre pas.

✔ Corrigé
Le client confond le secret avec une complicité. Le secret couvre ce que le client confie : l'avocat ne révélera pas que son client lui a présenté un document fabriqué. Mais le secret ne commande jamais à l'avocat de participer à une manœuvre : produire en justice une pièce qu'il sait fausse ferait de lui l'instrument d'une tromperie envers le juge et la partie adverse, ce que sa déontologie et le droit pénal — le faux a été étudié en DRO-L2-06 — lui interdisent également. La conduite d'école est graduée : refuser nettement de produire la pièce, expliquer au client pourquoi et quelles voies honnêtes restent ouvertes, et, si le client persiste à exiger la manœuvre, se dessaisir du dossier plutôt que de s'y associer. Le secret, alors, continue de couvrir les confidences reçues : se retirer n'est pas dénoncer. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les statuts et codes de déontologie en vigueur.

Leçon 4 — La responsabilité civile des professionnels du droit

La responsabilité civile du professionnel du droit répond à une question simple : qui répare le dommage causé par sa faute ? Envers son client, la relation est en principe contractuelle : le professionnel s'est engagé à une mission — conseiller, rédiger, représenter, signifier — et la faute s'apprécie dans l'exécution de cette mission. Envers les tiers, on retombe sur les mécanismes extracontractuels étudiés en DRO-L2-02. Dans les deux cas, la faute professionnelle se définit par comparaison : c'est le manquement à la diligence et aux règles de l'art qu'aurait eues un professionnel normalement compétent placé dans la même situation — un étalon abstrait, discuté dossier par dossier.

Le cadre classique de cette faute est l'obligation de moyens : l'avocat, le conseil, promettent une diligence sérieuse, non un résultat — nul ne peut promettre de gagner un procès. Mais la doctrine discute un durcissement ponctuel : certaines obligations précises et vérifiables, comme accomplir un acte de procédure dans le respect des délais impartis — délais que ce cours, fidèle à sa méthode, nomme sans jamais les mesurer — se rapprochent d'une obligation de résultat, car leur exécution ne dépend que du professionnel. C'est de cette discussion que naît le préjudice typique de la matière : la perte de chance. Le client n'a pas perdu un gain certain ; il a perdu la possibilité réelle de faire valoir son droit, et c'est cette chance perdue, évaluée en fraction du gain espéré, qui se répare.

Deux mécanismes complètent le tableau. L'assurance de responsabilité civile professionnelle, nommée ici comme un mécanisme général, mutualise le risque : elle garantit au client une indemnisation effective et au professionnel la survie économique de son cabinet après une faute — beaucoup d'ordres en font une condition d'exercice, ce qui se discute comme une protection du public autant que du professionnel. La prescription de l'action, elle, est nommée comme un principe — le droit d'agir s'éteint avec le temps — sans qu'aucune durée soit énoncée, les durées exactes relevant des textes en vigueur. Enfin, la responsabilité civile ne doit pas être confondue avec la disciplinaire : l'une répare un dommage au profit de la victime, l'autre sanctionne un manquement au profit de l'ordre professionnel ; un même fait peut nourrir les deux,

indépendamment.

L'essentiel
Faute professionnelle = écart à la diligence d'un professionnel normalement compétent. Cadre : l'obligation de moyens, discutée pour les actes précis comme les délais de procédure. Préjudice typique : la perte de chance, réparée en fraction du gain espéré. L'assurance garantit la réparation ; la prescription est nommée, jamais mesurée.

Exemple — Dossier fictif de responsabilité civile : le recours manqué (données d'exercice)

```
DOSSIER D'ÉCOLE — FAITS, PERSONNES ET MONTANTS ENTIÈREMENT
FICTIFS, ÉTIQUETÉS DONNÉES D'EXERCICE

FAITS (sobres)
Un avocat fictif, chargé par une cliente fictive de former
un recours contre une décision qui la condamnait à payer,
laisse passer le délai imparti pour ce recours — le délai
est nommé, jamais mesuré dans ce cours. Le recours devient
irrecevable : la condamnation initiale s'exécute.

CHAÎNE DU RAISONNEMENT
1. FAUTE : manquement à une obligation précise de diligence
(suivre le calendrier procédural du dossier).
2. PRÉJUDICE : la cliente paie la créance contestée et perd
la possibilité de faire réexaminer sa cause.
3. LIEN ET PERTE DE CHANCE : le recours n'aurait pas
nécessairement abouti ; le juge d'école évalue la chance
perdue à la MOITIÉ de la créance contestée.

CALCUL D'EXERCICE (revérifié)
Créance contestée ..................... 2 400 000 F
Perte de chance (la moitié) ........... 1 200 000 F
Frais exposés en pure perte ........... 300 000 F
RÉPARATION TOTALE ..................... 1 500 000 F
(1 200 000 + 300 000 = 1 500 000 — bouclé.)
```

À retenir

- Obligation de moyens : le professionnel doit sa diligence, pas le gain du procès ; les actes précis échappent en partie à cette douceur.
- La perte de chance transforme une possibilité perdue en préjudice réparable, évalué en fraction du gain espéré.
- Civile et disciplinaire ne se confondent pas : l'une indemnise la victime, l'autre protège la profession — les deux peuvent marcher ensemble.

Exercice

Un notaire fictif — officier chargé, par fonction, de recevoir et conserver les actes authentiques — tarde à accomplir les formalités de publicité d'une vente fictive. Entre-temps, le vendeur fictif revend le même bien à un second acheteur fictif de

bonne foi, qui publie le premier. Le premier acheteur fictif perd le bien. À l'aide des données d'exercice suivantes — frais engagés en pure perte par le premier acheteur : 250 000 F ; bénéfice qu'il espérait de l'opération et que le juge d'école évalue perdu pour moitié : 900 000 F — construis la chaîne faute / préjudice / lien de causalité et calcule la réparation.

✔ Corrigé
Faute : la publicité des actes fait partie du cœur du métier d'officier chargé des actes authentiques ; tarder à l'accomplir, sans excuse, est un manquement à la diligence d'un professionnel normalement compétent — la comparaison se fait avec l'étalon abstrait, pas avec ce que ce notaire fictif fait d'habitude. Préjudice : double — les frais engagés devenus inutiles, et la perte de la chance de conserver le bien et le bénéfice espéré de l'opération. Lien de causalité : si la publicité avait été accomplie avec diligence, le second acheteur n'aurait pas pu l'emporter ; le retard est bien la condition de la perte. Calcul d'exercice : frais perdus 250 000 F + perte de chance (900 000 ÷ 2 = 450 000 F) = 250 000 + 450 000 = 700 000 F de réparation. Le point de méthode : on ne répare pas le bénéfice entier, car l'opération aurait pu échouer pour d'autres causes ; on répare la chance perdue, évaluée ici à la moitié. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les statuts et codes de déontologie en vigueur.

Leçon 5 — La responsabilité disciplinaire : procédures et sanctions

La responsabilité disciplinaire sanctionne le manquement aux devoirs de la profession, indépendamment de tout dommage : un avocat peut être discipliné pour un propos indigne envers un confrère alors même qu'aucun client n'a perdu un franc, parce que ce qui est blessé, c'est la profession elle-même et la confiance qu'elle doit inspirer. Chaque profession a son organe : le conseil de l'Ordre pour les avocats, sous la garde du bâtonnier ; le conseil supérieur de la magistrature pour les magistrats ; les chambres professionnelles pour les officiers ministériels — tous nommés ici par leurs fonctions de garde et de jugement disciplinaire.

La procédure se décrit en étapes relatives, sans qu'aucun délai soit énoncé. Une saisine d'abord : plainte d'un justiciable, signalement d'une autorité, ou initiative de l'organe lui-même — les voies exactes relèvent des statuts. Une instruction ensuite : un rapporteur, nommé par sa fonction, rassemble les faits, entend le professionnel et les témoins utiles. Puis la phase de jugement : les griefs sont notifiés précisément, le professionnel accède à son dossier, il est entendu et peut se faire assister — les droits de la défense, déjà rencontrés en procédure pénale, valent ici pleinement. La décision est motivée et peut être contestée selon les voies de recours prévues par les statuts, en mécanismes généraux.

Les sanctions s'enseignent en gradation de catégories générales — jamais recopiées d'un texte —, de la plus douce à la plus lourde : des mesures d'avertissement, qui rappellent le devoir sans affecter l'exercice ; des mesures de blâme, qui constatent solennellement le manquement ; des mesures affectant temporairement l'exercice de la profession ; et, au sommet, les mesures d'exclusion, qui retirent le droit d'exercer.

Le choix dans la gradation obéit à une logique de proportionnalité discutée : gravité du manquement, caractère isolé ou répété, attitude du professionnel, réparation éventuelle du tort causé au client. Deux principes encadrent l'ensemble et font l'objet des mêmes discussions qu'en matière pénale : nul ne peut être sanctionné pour un manquement qui n'était pas défini comme tel, et la sanction doit rester proportionnée à la faute.

L'essentiel
Le disciplinaire sanctionne le manquement au devoir professionnel, même sans dommage : sa victime est la profession et la confiance publique. Procédure en étapes relatives — saisine, instruction, audience contradictoire, décision motivée, recours. Sanctions en gradation générale : avertissement, blâme, suspension temporaire de l'exercice, exclusion.

Exemple — Dossier disciplinaire fictif complet : les retards et le propos déplacé

```
DOSSIER D'ÉCOLE — FAITS ET PERSONNES ENTIÈREMENT FICTIFS

MANQUEMENTS RETENUS (sobres)
Un auxiliaire de justice fictif — chargé, par fonction, de
la remise des actes aux justiciables — présente :
- des retards répétés et injustifiés dans la remise des
actes de plusieurs dossiers fictifs ;
- un propos déplacé, tenu publiquement à un justiciable
fictif venu s'informer de son dossier.

PROCÉDURE EN ÉTAPES RELATIVES (sans aucun délai énoncé)
1. SAISINE : plainte écrite du justiciable auprès de
l'organe professionnel compétent, nommé par fonction.
2. INSTRUCTION : un rapporteur fictif vérifie les registres
de remises, entend l'auxiliaire et le plaignant.
3. NOTIFICATION : les deux griefs sont écrits et transmis ;
l'auxiliaire accède à l'entier dossier.
4. AUDIENCE : débat contradictoire ; l'auxiliaire s'explique
et se fait assister ; ses excuses au justiciable et les
mesures internes prises sont versées au débat.
5. DÉCISION MOTIVÉE : manquements établis, répétition
retenue, excuses et réparation prises en compte.

SANCTION PROPOSÉE DANS LA GRADATION D'ÉCOLE
Ni l'avertissement (trop doux : les retards sont répétés et
un tiers a été atteint dans sa dignité) ni l'exclusion
(disproportionnée : aucun détournement, excuses sincères,
remise en ordre prouvée). La mesure intermédiaire —
suspension temporaire de l'exercice — est discutée comme
la réponse proportionnée du dossier fictif.
```

À retenir

- Le disciplinaire protège la profession et le public : il peut sanctionner un manquement sans aucun dommage individuel.

• Droits de la défense complets : griefs écrits, accès au dossier, audience contradictoire, décision motivée, recours.

• Proportionnalité : la sanction se choisit dans la gradation selon la gravité, la répétition et la réparation — jamais automatiquement.

Exercice

Classe ces trois manquements fictifs dans la gradation des sanctions d'école — avertissement, blâme, suspension temporaire, exclusion — en motivant chaque choix par la gravité, la répétition et la réparation : (a) un avocat fictif oublie, une fois, de transmettre une pièce à un confrère et répare aussitôt en s'excusant ; (b) un professionnel fictif accumule les plaintes pour dossiers laissés sans réponse malgré plusieurs rappels de son organe ; (c) un professionnel fictif a, de façon établie, détourné à son profit des fonds confiés par un client fictif.

✔ Corrigé
(a) Avertissement : manquement isolé, aussitôt réparé, sans conséquence pour le client ni pour le confrère ; la gradation commence par le rappel du devoir quand le devoir seul a vacillé. (b) Suspension temporaire : ce n'est plus l'oubli mais une désorganisation durable, répétée malgré les rappels de l'organe — le public est exposé de façon continue, et les mesures douces ont déjà montré leur insuffisance ; l'exclusion resterait disproportionnée si l'intéressé se remet en ordre, ce que la décision doit pouvoir vérifier. (c) Exclusion : le détournement de fonds confiés détruit le cœur du pacte professionnel — la probité dans la garde de l'argent d'autrui ; il nourrira en outre, en aperçu de la leçon suivante, une qualification pénale d'abus de confiance, sans que le disciplinaire ait à attendre le pénal pour protéger le public. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les statuts et codes de déontologie en vigueur.

Leçon 6 — La responsabilité pénale des professionnels : aperçu

Le même fait peut blesser trois fois : le client, qu'indemnise la responsabilité civile ; la profession, que protège le disciplinaire ; et l'ordre public, que défend le droit pénal. La responsabilité pénale du professionnel du droit n'est donc pas un quatrième étage automatique : elle suppose une infraction, c'est-à-dire un comportement que la loi pénale réprime chez tout citoyen ou spécialement chez le dépositaire d'une fonction. Les éléments constitutifs ont été étudiés en DRO-L2-05 et DRO-L2-06 ; ce cours-ci ne retient que l'articulation et l'enjeu propre à la matière : quand le gardien du droit enfreint le droit, c'est la fonction elle-même qui est mise en cause devant le public.

Les figures se nomment en catégories sobres, sans fait divers et sans montant. La violation du secret professionnel : révéler ce qui a été confié sous le sceau de la fonction — la rupture pénale du devoir étudié à la leçon 3. L'abus de confiance, déjà décomposé en DRO-L2-06 : des fonds ou des biens remis au professionnel pour un usage déterminé sont détournés de cet usage — figure centrale pour tous ceux qui manient l'argent des clients. Le faux, également déjà vu : altérer la vérité dans un écrit destiné à faire preuve, ce qui prend un relief particulier lorsque l'écrit émane d'un

professionnel dont la signature vaut confiance. La corruption, enfin, est nommée comme une catégorie en principe : proposer, solliciter ou accepter un avantage indu en lien avec un acte de la fonction — ce cours n'en décrit aucun fait, n'en chiffre aucun montant, et retient seulement que sa cible propre est la décision publique ou professionnelle, achetée au lieu d'être rendue.

Deux garde-fous structurent l'aperçu. Le premier est procédural : le professionnel poursuivi bénéficie des mêmes garanties que tout justiciable — présomption d'innocence, droits de la défense, juge impartial — étudiées en DRO-L2-07 ; il n'existe pas de présomption spéciale contre lui. Le second est d'articulation : les procédures civile, disciplinaire et pénale sont en principe indépendantes, chacune avec son objet, et la doctrine discute leurs influences réciproques — notamment si le juge disciplinaire doit attendre la décision pénale lorsque les mêmes faits sont en cause. Quant aux suites sur l'exercice — mesures provisoires de protection du public pendant la procédure —, elles sont nommées comme des mécanismes possibles des statuts, sans être détaillées.

L'essentiel
Le pénal ne sanctionne pas le manquement au devoir, mais l'infraction : violation du secret, abus de confiance, faux, corruption nommée en catégorie — mécanismes déjà construits en droit pénal spécial. Les trois responsabilités sont indépendantes dans leur objet ; le professionnel poursuivi garde toutes les garanties du justiciable.

Exemple — Grille pénale fictive : trois situations classées en mécanismes

```
GRILLE D'ÉCOLE — SITUATIONS FICTIVES, CLASSÉES SANS FAIT DIVERS

SITUATION A — Négligence grave et répétée dans le suivi
des dossiers, sans intention de nuire ni profit personnel.
→ Lecture : faute professionnelle. Voies : CIVILE (si un
client a subi un dommage) et DISCIPLINAIRE. Pas de voie
pénale : l'élément intentionnel de l'infraction manque.

SITUATION B — Un professionnel révèle volontairement, à un
tiers intéressé, une confidence reçue dans l'exercice de
sa fonction.
→ Lecture : le secret est violé avec intention. Voies :
DISCIPLINAIRE et PÉNALE (violation du secret, nommée en
catégorie), civile si un préjudice s'ensuit.

SITUATION C — Un professionnel conserve pour son usage
personnel des fonds qu'un client lui a remis pour un
paiement déterminé.
→ Lecture : détournement de biens confiés. Voies : PÉNALE
(abus de confiance, mécanisme vu en DRO-L2-06) et
DISCIPLINAIRE, la civile servant à la restitution et à
la réparation.

RÈGLE DE LECTURE : l'intention et la nature de l'acte
font la frontière ; la négligence, même lourde, ne devient
pas une infraction par sa seule gravité.
```

À retenir

• Trois responsabilités, trois objets : réparer (civile), protéger la profession (disciplinaire), punir l'infraction (pénale).

• La frontière du pénal tient à l'infraction — intention et texte —, non à la gravité ressentie du manquement.

• Le professionnel poursuivi est un justiciable comme un autre : présomption d'innocence et droits de la défense intacts.

Exercice

Un auxiliaire de justice fictif accepte, d'une partie à un litige fictif, un avantage personnel en échange de la promesse d'accélérer le traitement de son dossier. Aucun montant n'est donné et aucun dossier n'a encore été traité différemment. Classe cette situation dans la grille des responsabilités : de quelle catégorie pénale relève-t-elle en principe, nommée sans la détailler ? Quelles autres voies sont ouvertes, et pourquoi la promesse seule suffit-elle à constituer le cœur du problème ?

✔ Corrigé

La catégorie pénale est celle de la corruption, nommée ici en principe : elle vise l'avantage indu proposé, sollicité ou accepté en lien avec un acte de la fonction — ce cours n'en décrit pas les éléments au-delà de cette définition d'école et n'en chiffre rien. La voie disciplinaire est ouverte à titre principal et immédiat : l'auxiliaire a manqué à la probité et à l'égalité de traitement des justiciables, devoirs au cœur de sa fonction, et l'organe professionnel peut protéger le public sans attendre l'issue pénale. La voie civile, elle, supposerait un dommage individuel identifiable, qui n'apparaît pas encore dans le cas. La promesse suffit au cœur du problème parce que ce qui est atteint n'est pas d'abord un résultat — un dossier effectivement accéléré — mais le pacte d'impartialité : dès l'avantage accepté, le traitement des dossiers cesse d'être gouverné par les seules règles du service, et chaque justiciable peut légitimement douter de la file d'attente. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les statuts et codes de déontologie en vigueur.

Leçon 7 — Éthique, confiance du public et qualité de la justice

Tout ce cours converge vers un bien immatériel : la confiance du public. Elle ne se décrète pas ; elle se produit, dossier après dossier, par la rencontre de trois qualités que le justiciable peut éprouver concrètement : la compétence — son affaire est comprise et traitée selon les règles de l'art ; la loyauté du traitement — il est écouté, informé, et la décision qu'il reçoit est motivée ; et l'intégrité des personnes — il ne soupçonne ni faveur, ni arrangement, ni abandon de son dossier. La déontologie n'est donc pas une politesse de corporation : elle est l'infrastructure quotidienne de cette confiance, et chaque manquement individuel y prélève un impôt collectif, payé par les professionnels honnêtes et par l'institution entière.

Les leviers de qualité se discutent en mécanismes généraux, sans statistique et sans viser aucun pays. La motivation des décisions d'abord : expliquer le pourquoi d'un jugement est à la fois un droit du justiciable et la première auto-discipline du juge. Le traitement des plaintes ensuite : des voies simples, connues et réellement instruites transforment une partie des griefs en corrections au lieu de les laisser mûrir en défiance générale. La formation continue, nommée comme une notion : le droit change, les pratiques aussi, et l'obligation de se tenir à jour est discutée comme un devoir déontologique moderne. Les délais de la justice, enfin, sont un problème structurel général — charge des rôles, moyens, organisation — dont le cours retient seulement ceci : un dossier qui dort est vécu par le justiciable comme un déni, quelle qu'en soit la cause, et la diligence fait partie de la qualité au même titre que la justesse.

Les tensions, pour finir, doivent être regardées en face car elles n'ont pas de solution mécanique. Secret professionnel contre transparence : le public veut comprendre, le client a droit au silence — l'équilibre se règle par la motivation des décisions et la discrétion sur les dossiers, non par l'ouverture des confidences. Indépendance contre responsabilité : qui contrôle les gardiens ? — la réponse discutée combine des organes où les professionnels ne sont pas seuls et des décisions publiques et motivées. Exigence de rapidité contre qualité du débat : juger vite et juger bien se disputent chaque rôle d'audience. L'étudiant qui referme cette Licence retiendra la leçon d'ensemble : l'éthique professionnelle n'est pas le chapitre décoratif du droit, elle est la condition pour que tout le reste — contrats, procès, sanctions — soit reçu par la société comme de la justice, et non comme du pouvoir.

L'essentiel
La confiance du public naît de la compétence, de la loyauté du traitement et de l'intégrité des professionnels : la déontologie en est l'infrastructure. Leviers discutés : motivation des décisions, traitement réel des plaintes, formation continue, diligence. Tensions permanentes : secret contre transparence, indépendance contre responsabilité, rapidité contre qualité.

Exemple — Plan qualité fictif d'une juridiction inventée (indicateurs d'école)

```
PLAN D'ÉCOLE — JURIDICTION, CHIFFRES ET MESURES ENTIÈREMENT
FICTIFS, SANS AUCUNE STATISTIQUE RÉELLE

AXE 1 — ACCUEIL ET INFORMATION
- Guichet d'accueil tenu par des agents fictifs formés à
l'orientation des justiciables.
- Affiches d'école expliquant, en langage simple, les
étapes d'un dossier (renvoi aux cours de procédures).
AXE 2 — DILIGENCE SUIVIE
- Revue interne, à étapes régulières, des dossiers en
attente : sur un stock fictif de 240 dossiers d'exercice,
180 traités et 60 en attente — l'écart est discuté en
réunion de service, dossier par dossier ancien.
(240 - 180 = 60 : le seul calcul du plan, sur données
d'exercice étiquetées.)
AXE 3 — MOTIVATION ET PLAINTES
- Relecture croisée des projets de décisions fictives par
un collègue avant prononcé.
- Registre fictif des plaintes : chaque plainte reçoit une
réponse écrite et motivée ; les motifs récurrents sont
remontés au chef de juridiction.
AXE 4 — FORMATION CONTINUE
- Séances internes d'étude des réformes et des décisions
nouvelles, nommées en général.

LECTURE : aucune mesure ne promet un chiffre pour la
justice réelle ; le plan montre seulement comment des
leviers généraux se traduisent en gestes d'organisation.
```

À retenir

- La confiance est un produit collectif : chaque manquement individuel taxe tous les professionnels et l'institution.
- Motiver, répondre aux plaintes, se former, être diligent : quatre gestes de qualité qui sont aussi des devoirs.
- Les tensions de la matière ne se suppriment pas ; elles s'arbitrent au cas par cas, en gardant le justiciable au centre.

Exercice

Une juridiction fictive reçoit, par la voie de son registre de plaintes, le même grief récurrent de justiciables fictifs : « on ne nous explique jamais pourquoi nous avons perdu ». Propose deux mesures de qualité concrètes répondant à ce grief, et pour chacune, indique le levier déontologique qu'elle actionne et la limite qu'elle rencontre.

✔ Corrigé
Première mesure : systématiser une motivation écrite claire et complète des décisions, avec une relecture interne des projets. Levier actionné : la loyauté du traitement et le droit du justiciable de comprendre — perdre un procès dont on comprend les raisons n'a pas le même effet de confiance que perdre sans explication. Limite : la motivation prend du temps de rédaction et entre en tension avec la diligence ; elle suppose une organisation (relecture croisée, modèles d'école pour les décisions répétitives) plutôt qu'un simple appel à la bonne volonté. Deuxième mesure : répondre à chaque plainte par un écrit motivé qui distingue ce qui relevait de la décision elle-même — contestable seulement par les voies de recours, que la réponse indique — et ce qui relevait de l'accueil ou de l'information, corrigeable immédiatement. Levier actionné : le traitement réel des plaintes comme instrument de qualité. Limite : la réponse ne peut ni réviser le jugement ni commenter le fond du dossier d'autrui ; elle doit rester dans son rôle, sous peine de créer une voie de recours parallèle qui n'existe pas. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les statuts et codes de déontologie en vigueur.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Le magistrat, l'association et l'apparence d'impartialité

Un magistrat fictif est membre actif d'une association fictive de quartier, dont il anime bénévolement les activités. Le président fictif de cette association devient partie à un procès fictif porté devant la juridiction du magistrat, et le tirage des dossiers attribue l'affaire au magistrat lui-même. Aucun élément ne suggère que le magistrat veuille favoriser le président ; il hésite à se retirer, car il se sait honnête et craint de paraître douter de sa propre intégrité. Analyse complète demandée : qualifie le problème en distinguant impartialité subjective et objective ; détermine la conduite à tenir et les mécanismes à actionner ; réponds à l'objection du magistrat (« se retirer, c'est avouer un doute sur soi »).

✔ Corrigé du TD 1
Qualification : l'impartialité subjective n'est pas en cause — le cas stipule qu'aucune faveur n'est envisagée, et l'hésitation même du magistrat témoigne de sa probité. L'impartialité objective, en revanche, est atteinte au premier chef : un lien public, actif et actuel unit le juge à l'une des parties, et la partie adverse dispose là d'une raison légitime de douter que le procès se déroule à armes égales en apparence. Or l'apparence n'est pas un luxe : elle est la forme visible de la confiance, et la doctrine la traite comme une composante du procès équitable. Conduite à tenir : informer par écrit le chef de juridiction du lien, puis se déporter de l'affaire — le déport étant le mécanisme par lequel le juge s'écarte lui-même ; à défaut, la partie adverse pourrait former une récusation, dans des conditions plus dommageables pour l'image de tous. Réponse à l'objection : elle inverse le raisonnement. Se retirer n'avoue aucun doute sur soi ; c'est au contraire l'acte par lequel le magistrat montre qu'il place la confiance du justiciable au-dessus de son confort personnel. Celui qui s'accroche à un dossier dont toutes les apparences le dessaisissent, lui, donne prise au soupçon qu'il prétendait éviter. La leçon du dossier fictif est générale : en matière d'impartialité, la question n'est jamais « suis-je honnête ? » mais « un justiciable raisonnable peut-il en douter ? ». Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les statuts et codes de déontologie en vigueur.

TD 2 — L'huissier, la signification erronée et l'assurance (données d'exercice)

Un huissier fictif — officier chargé, par fonction, de signifier les actes — remet une assignation fictive à une mauvaise adresse, malgré une adresse correcte portée au dossier. Le défendeur fictif, jamais touché, est jugé en son absence et perd la possibilité de se défendre utilement dans ce premier procès ; la décision est ensuite remise en cause, mais la créance du demandeur fictif s'est entre-temps dépréciée. Le juge d'école retient : frais exposés en pure perte par le demandeur : 150 000 F ; perte de chance d'obtenir le paiement intégral évaluée à la moitié d'une créance fictive de 900 000 F ; franchise d'exercice prévue au contrat d'assurance fictif du professionnel : 100 000 F (données entièrement fictives, étiquetées d'exercice). Calcule la réparation totale, puis la part de l'assureur et la part restant au professionnel, en justifiant chaque étape de la chaîne de responsabilité.

✔ Corrigé du TD 2
Chaîne de responsabilité : faute — la signification à la bonne adresse est le cœur de la fonction de l'officier ; l'erreur n'a aucune excuse dans le cas, l'adresse exacte figurant au dossier, et elle se mesure à la diligence d'un professionnel normalement compétent. Préjudice — frais exposés devenus inutiles, et surtout perte de la chance d'obtenir le paiement intégral de la créance, le temps perdu ayant déprécié les possibilités de recouvrement. Lien de causalité — sans la signification erronée, le procès se serait déroulé contradictoirement et en temps utile. Calcul d'exercice : perte de chance = 900 000 ÷ 2 = 450 000 F ; réparation totale = 150 000 + 450 000 = 600 000 F. Répartition avec l'assurance : la franchise d'exercice de 100 000 F reste à la charge du professionnel ; l'assureur prend donc 600 000 − 100 000 = 500 000 F. Le point de méthode à retenir : l'assurance déplace la charge financière, elle n'efface pas la faute — la responsabilité disciplinaire de l'officier, elle, reste entière et distincte, car elle protège la fonction et non le patrimoine du client. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les statuts et codes de déontologie en vigueur.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Construire la charte interne d'un cabinet fictif

Tu es chargé de rédiger la charte interne d'un cabinet d'avocats entièrement fictif de quelques associés. La charte doit comporter : (1) une procédure de contrôle des conflits d'intérêts à l'ouverture de tout dossier, en au moins quatre étapes écrites ; (2) les règles pratiques de protection du secret professionnel au quotidien (dossiers, collaborateurs, conversations, outils numériques nommés en général) ; (3) la conduite à tenir lorsqu'un client exige une manœuvre que le cabinet estime contraire au droit ; (4) le circuit interne de traitement d'une plainte de client. Rédige la charte en clauses courtes et numérotées, dans un style de document interne d'exercice, sans citer aucun texte officiel.

✔ Attendus du TP 1
Attendus du TP (charte d'exercice — tout écart de forme est acceptable si les quatre blocs y figurent et se raisonnent) : Bloc conflits d'intérêts — clause type : « Avant toute ouverture de dossier, le cabinet interroge son fichier interne des clients et des affaires ; l'associé saisi vérifie les trois figures du conflit (clients opposés, ancien client sur affaire liée, intérêt personnel) ; en cas de doute, la décision est collégiale et écrite ; en cas de conflit avéré, le dossier est refusé sans révélation du motif confidentiel. » Bloc secret — clauses sur l'accès restreint aux dossiers, l'obligation de discrétion des collaborateurs et stagiaires, l'interdiction des conversations de dossiers dans les lieux publics et la prudence sur les outils numériques partagés. Bloc manœuvre exigée — refus motivé au client, proposition des voies licites, dessaisissement si le client persiste, le secret continuant de couvrir les confidences reçues. Bloc plaintes — accusé de réception, instruction par un associé non saisi du dossier, réponse écrite et motivée, remontée des motifs récurrents en réunion de cabinet. Le TP réussit si la charte protège à la fois le client, le cabinet et les tiers, et si chaque clause répond à un risque nommé dans le cours plutôt qu'à une formule creuse. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les statuts et codes de déontologie en vigueur.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Un avocat fictif quitte le dossier d'un client fictif — rupture régulière, honoraires soldés. Quelques temps plus tard, il est sollicité par un nouveau client fictif pour une affaire sans aucun lien avec la première, mais contre une société fictive qu'il a autrefois eue pour cliente dans un litige ancien et clos, également sans lien avec la nouvelle affaire. Peut-il accepter ? Raisonne avec la grille des conflits d'intérêts en distinguant soigneusement « même affaire ou affaire liée » et « affaire étrangère ».

✔ Corrigé
La grille donne ici une réponse différente du dossier de la leçon 3, et c'est le piège de l'exercice. Figure de l'ancien client : l'interdiction de se retourner contre un ancien client vise l'affaire conseillée ou une affaire liée à celle-ci, parce que le danger est l'usage des confidences reçues et la trahison d'une loyauté née sur ce dossier. Ici, le cas stipule deux affaires sans lien : l'ancienne, close, et la nouvelle, étrangère ; l'avocat n'a reçu, sur la nouvelle affaire, aucune confidence de la société. L'acceptation est donc possible en principe, sous deux vigilances d'école : vérifier qu'aucune information confidentielle de l'ancien dossier ne peut servir, même indirectement, dans le nouveau ; et rester attentif à la confraternité et aux apparences si les relations étaient récentes et étroites, certains praticiens refusant par prudence là où le droit des conflits autorise. Le point de méthode : la grille ne dit pas « ancien client = interdit à vie » ; elle demande toujours sur quelle affaire porte la nouvelle mission. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les statuts et codes de déontologie en vigueur.

Exercice 2

Un magistrat fictif publie, sur un réseau social, un commentaire vif et nommé sur une affaire fictive dont sa juridiction est saisie mais qu'il ne juge pas personnellement : il y qualifie l'une des parties de « menteuse professionnelle ». Le commentaire est repris et commenté. Analyse les manquements déontologiques en présence — réserve, impartialité, image de la justice — et propose la conduite de réparation institutionnelle, en distinguant ce qui relève du comportement passé et ce qui relève de l'avenir des dossiers concernés.

✔ Corrigé

Trois manquements s'additionnent. Le devoir de réserve d'abord : le magistrat ne doit pas commenter publiquement les affaires, et le fait de ne pas juger personnellement le dossier ne l'y autorise pas — la réserve protège l'institution, pas seulement le procès en cours devant lui. L'impartialité objective ensuite : en qualifiant publiquement une partie, il crée pour tout justiciable de sa juridiction une raison légitime de douter de la neutralité de la maison ; le commentaire, bien que visant autrui en apparence, le dessaisit moralement des dossiers voisins. L'image de la justice enfin : la reprise publique du propos fait d'un écart individuel un fait collectif, taxant la confiance de tous — mécanisme étudié à la leçon 7. Réparation : retrait du commentaire et excuses publiques sobres, information du chef de juridiction, et examen des dessaisissements nécessaires pour les dossiers où l'apparence est atteinte ; la suite disciplinaire éventuelle relève de l'organe compétent, saisi selon les statuts, et ce corrigé ne préjuge ni de sa décision ni de la gradation applicable. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les statuts et codes de déontologie en vigueur.

Exercice 3

Exercice de calcul de perte de chance (données entièrement fictives, étiquetées d'exercice). Une cliente fictive avait confié à son avocat fictif le soin de contester une créance fictive de 3 200 000 F. Par la négligence établie de l'avocat, la contestation n'a jamais été déposée. Le juge d'école saisi de l'action en responsabilité retient que la contestation avait une chance réelle sur deux d'aboutir, et que la cliente a en outre exposé 200 000 F de frais devenus inutiles. Calcule la réparation en détaillant la logique de la perte de chance : pourquoi ne répare-t-on ni zéro, ni la créance entière ?

✔ Corrigé
Calcul d'exercice : la chance perdue est évaluée à la moitié de la créance contestée, soit 3 200 000 ÷ 2 = 1 600 000 F ; s'y ajoutent les frais exposés en pure perte, 200 000 F, qui sont un préjudice certain et intégral. Réparation totale : 1 600 000 + 200 000 = 1 800 000 F. Pourquoi pas zéro : la négligence est établie et la cliente a réellement perdu quelque chose — une possibilité sérieuse de faire tomber la créance ; dire zéro reviendrait à faire profiter le fautif de l'incertitude qu'il a lui-même créée. Pourquoi pas la créance entière : la contestation n'aurait pas nécessairement réussi ; allouer 3 200 000 F traiterait une chance comme une certitude et enrichirait la cliente au-delà de sa perte, qui est celle d'une chance et non d'un gain acquis. La perte de chance est précisément l'outil qui permet de réparer entre ces deux excès, en proportionnant l'indemnité à la probabilité perdue telle que le juge l'évalue. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les statuts et codes de déontologie en vigueur.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. La déontologie se distingue de la morale principalement parce qu'elle…

   A) Ne concerne que les magistrats

   B) Énonce des devoirs propres à une profession, gardés par des organes professionnels

   C) Est entièrement contenue dans le code pénal

2. Le droit disciplinaire est, par rapport à la déontologie…

   A) Son bras sanctionnateur : il punit le manquement au devoir professionnel

   B) Une simple branche de la morale

   C) Une procédure réservée aux clients mécontents

3. L'inamovibilité du magistrat du siège sert à…

   A) Le dispenser de tout contrôle

   B) Garantir son indépendance en le mettant à l'abri des déplacements imposés

   C) Lui garantir le même dossier toute sa carrière

4. L'impartialité objective concerne…

   A) Les apparences : l'absence de circonstance donnant une raison légitime de douter

   B) Uniquement ce que le juge ressent intérieurement

   C) La rapidité du jugement

5. Un avocat apprend qu'il a déjà conseillé la partie adverse sur la même affaire. Il doit…

   A) Accepter en gardant le secret des deux côtés

   B) Refuser ou se dessaisir : le conflit d'intérêts est constitué

   C) Demander au premier client l'autorisation de changer de camp sur la même affaire

6. Le secret professionnel de l'avocat couvre…

A) Tout ce qui lui est confié dans l'exercice de la profession

B) Seulement les pièces écrites du dossier

C) Uniquement ce que le client déclare expressément secret

7. Dans la responsabilité civile professionnelle, la perte de chance désigne…

A) La possibilité de gagner au loto professionnel

B) La disparition d'une possibilité réelle de faire valoir son droit, réparée en fraction du gain espéré

C) Le droit pour le client de changer d'avocat

8. L'obligation du professionnel du droit est classiquement une obligation…

A) De résultat : il garantit le gain du procès

B) De moyens ou de résultat selon l'humeur du juge

C) De moyens : il doit sa diligence, non le résultat

9. Dans la gradation disciplinaire d'école, la sanction la plus lourde est…

A) L'avertissement

B) Le blâme

C) L'exclusion de la profession

10. Un professionnel révèle volontairement une confidence reçue dans sa fonction. Ce fait peut relever…

A) Uniquement de la morale

B) Du disciplinaire et du pénal (violation du secret, en catégorie)

C) D'aucune responsabilité, le secret étant un droit personnel

Corrigés du QCM

1. Réponse B — La morale s'adresse à la conscience de chacun ; la déontologie fixe les devoirs d'une profession, dont les ordres et conseils assurent la garde.

2. Réponse A — La déontologie énonce les devoirs ; le disciplinaire organise la sanction du manquement, selon une procédure et devant un organe.

3. Réponse B — Ne pouvant être déplacé contre son gré, le juge n'a ni faveur à espérer ni disgrâce à craindre : c'est un mécanisme de protection de la décision.

4. Réponse A — Même un juge intérieurement neutre doit s'écarter si un lien visible avec une partie fonde un doute légitime chez le justiciable.

5. Réponse B — Servir le second client, ce serait risquer d'utiliser les confidences du premier : la grille bloque dès la sollicitation.

6. Réponse A — Le secret s'attache à la fonction : déclarations, pièces, confidences — il n'a pas besoin d'être stipulé dossier par dossier.

7. Réponse B — Le client n'a pas perdu un gain certain mais une chance réelle : l'indemnité épouse la fraction de chance perdue.

8. Réponse C — Nul ne peut promettre l'issue d'un procès ; le professionnel promet un travail diligent et conforme aux règles de l'art — avec des discussions pour les actes précis comme les délais.

9. Réponse C — La gradation monte de l'avertissement au blâme, puis à la suspension temporaire de l'exercice, jusqu'à l'exclusion qui retire le droit d'exercer.

10. Réponse B — La révélation intentionnelle du secret franchit la frontière pénale nommée en catégorie, en plus du manquement disciplinaire — la civile pouvant réparer le préjudice causé.

Résumé — les notions importantes

• La déontologie énonce les devoirs d'une profession ; le droit disciplinaire en sanctionne les manquements ; la morale relève de la conscience sans organe — sources : statuts, serments, codes des ordres, usages, tous nommés et jamais reproduits ici.

• Le magistrat juge sans recevoir d'ordre : l'inamovibilité du siège garantit cette indépendance, et le conseil supérieur de la magistrature, nommé par ses fonctions, la protège et connaît de la discipline.

• L'impartialité est double : subjective (pas de préjugé) et objective (pas d'apparence légitime de doute) ; déport et récusation en sont les mécanismes gardiens.

• L'avocat garde le secret de son client — pierre angulaire de la défense, aux limites discutées — et fuit les conflits d'intérêts : clients opposés, ancien client sur affaire liée, intérêt personnel.

• La responsabilité civile répare la faute professionnelle mesurée à l'étalon du praticien normalement compétent ; son préjudice typique est la perte de chance, indemnisée en fraction du gain espéré, l'assurance garantissant le paiement.

• La responsabilité disciplinaire sanctionne le manquement au devoir, même sans dommage, selon une procédure contradictoire et une gradation générale : avertissement, blâme, suspension temporaire, exclusion.

• La responsabilité pénale, en aperçu, ne vise que l'infraction — secret violé, abus de confiance, faux, corruption en catégorie — et la confiance du public, nourrie de compétence, de loyauté et d'intégrité, est le bien final que tout l'édifice protège.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Magistrat, un métier pour moi ?

Chaîne : Ministère de la Justice · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Une présentation institutionnelle du métier de magistrat, tournée au moment de l'entrée dans la fonction et de la prestation de serment d'une promotion d'auditeurs de justice. Elle illustre concrètement la leçon 1 : le serment comme engagement solennel d'entrée et les missions que le magistrat s'engage à servir — les statuts maliens en vigueur restant la référence à consulter.

https://www.youtube.com/watch?v=ST3YrW9rlIw

Leçon 2 — L'indépendance et l'impartialité de la justice : Mythe ou réalité ? | David GUYON

Chaîne : David GUYON Avocat - Droit public · Langue : Français · Niveau : Licence 2
Un décryptage thématique qui distingue indépendance et impartialité, présente les garanties classiques et les voies de contestation — récusation, recours, rôle du conseil supérieur de la magistrature. À regarder comme une discussion d'idées générales : les garanties exactes se lisent dans la Constitution et les statuts maliens en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=HTMt0Gjsw7w

Leçon 3 — Déontologie de l Avocat 1

Chaîne : DSP AVOCATS · Langue : Français · Niveau : Licence 2
Un cours de déontologie de l'avocat qui présente les principes essentiels de la profession — indépendance, secret professionnel, loyauté, confraternité — et les enjeux disciplinaires du manquement. Il donne un visage concret au code de déontologie nommé en général dans ce cours ; le code du barreau malien en vigueur fait foi pour l'exercice au Mali.

https://www.youtube.com/watch?v=1O9sojhGtd0

Leçon 3 — [LES RÈGLES DE LA PROFESSION D'AVOCAT-ÉPISODE 2 : LE CONFLIT D'INTERÊT]

Chaîne : LES AVOCATS REUNIS AARPI · Langue : Français · Niveau : Licence 2
Un entretien de praticiens entièrement consacré au conflit d'intérêts de l'avocat : comment il naît, comment il se repère, pourquoi il commande de refuser un dossier. Il prolonge la grille de la leçon 3 par des questions de pratique, les règles exactes restant celles du statut et du code de déontologie maliens en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=U4g3FE1kiZU

Leçon 6 — [GRA 2025] Replay : Secret professionnel, perquisitions, écoutes téléphoniques

Chaîne : CNB Conseil national des barreaux - les avocats · Langue : Français · Niveau : Licence 2
Un replay institutionnel du Conseil national des barreaux consacré à la défense du secret professionnel face aux mesures d'enquête, avec des avocats et un magistrat. Il éclaire la frontière pénale de la leçon 6 : le secret comme rempart de la défense, dont la violation et la protection se lisent dans les textes maliens en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=25Y3eC68jX0

Sources et références

- Statuts des magistrats et des auxiliaires de justice et codes de déontologie des ordres professionnels : textes à consulter dans leurs sources officielles en vigueur — nommés en général dans ce cours, jamais reproduits.
- Principes internationaux relatifs à l'indépendance de la justice et au rôle des avocats : documents de référence des Nations unies, nommés en général, à consulter dans leurs versions officielles.
- Manuels et recueils de déontologie des professions judiciaires et juridiques, nommés en général : à demander à la bibliothèque de l'IAM pour approfondir chaque profession.

• Cours liés de la Bibliothèque Universitaire IAM : DRO-L2-05 et DRO-L2-06 (droit pénal), DRO-L2-07 (procédure pénale), DRO-L2-09 (procédure civile), DRO-L2-19 (modes alternatifs de règlement des différends).

• Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (liens vérifiés à la publication).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !